

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(13 DE ABRIL DE 2026)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 1149

18 DE FEBRERO DE 2026

Presentado por la representante *del Valle Correa*

Referido a la Comisión de lo Jurídico

LEY

Para enmendar los Artículos 5, 6 y 7 de la Ley ~~Núm.~~ 223-2011, según enmendada, conocida como “Ley Protectora de los Derechos de los Menores en ~~Procesos~~ el Proceso de Adjudicación de Custodia” a los fines de promover la utilización de las aplicaciones parentales (*Co-parenting*) en los procesos de adjudicación de custodia; para correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley ~~Núm.~~ 223-2011, según enmendada, dispone en su Artículo 2 que:

“Artículo 2.- Declaración de la Política Pública.

..., se decreta que constituye política pública del Gobierno de Puerto Rico la promoción de la custodia compartida y corresponsabilidad sobre los hijos; la consideración de la misma como primera alternativa en los casos que se ajuste al mejor bienestar del menor; y el promover la participación activa de ambos progenitores en las actividades de los hijos, en el mayor grado posible.”

El Artículo 602 del Código Civil de Puerto Rico, establece lo que se entenderá por custodia compartida. Esta definición se recoge en el Artículo 3 de la Ley Núm. 223-2011, antes citada. A esos efectos señala:

“Artículo 602. — Custodia compartida; definición.

Custodia compartida es la obligación de ambos progenitores de ejercer directa y totalmente todos los deberes y funciones que conlleva la patria potestad de los hijos, relacionándose con estos el mayor tiempo posible y brindándoles la compañía y atención que se espera del progenitor responsable. ...”

El Artículo 604 del Código Civil de Puerto Rico sobre “Criterios a considerar en la adjudicación de custodia compartida”, indica que el tribunal debe evaluar los criterios que allí se establecen, entre los que se encuentran la comunicación entre los progenitores y la capacidad de estos para comunicarse directamente o utilizando, mecanismos alternos. Permite, además, que el Tribunal considere cualquier otro criterio que garantice el interés óptimo de los menores.

En el informe estadístico del Tribunal General de Justicia¹⁷ se indica que se presentaron 2,025 casos de custodia, quedando pendientes por resolver al finalizar el 30 de junio de 2024, 931 casos. Al 1 de julio de 2023, quedaron pendientes de resolver 1,031 casos. Se radicaron, además, 541 casos de custodia y alimento para menores de edad y 7 casos para custodia, alimentos y hogar seguro; quedando pendientes 268 casos y 4 casos respectivamente. La tabla que precede resume los casos recibidos, atendidos y que quedaron pendientes de adjudicar en las salas del Tribunal General de Justicia al finalizar el mes de junio de 2023, relacionados con asuntos de custodia.

¹ Oficina de Administración de los Tribunales. (2025, Mayo 19). *Anuario Estadístico del Poder Judicial de Puerto Rico 2023-2024*. OAT, Poder Judicial. Recuperado de: <https://poderjudicial.pr/informes-a-la-comunidad/otros-informes/informes- anuales-y-fiscales-de-la-rama-judicial/>.

Tabla C-9 Movimiento de casos de relaciones de familia, por causa de acción
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior: Año fiscal 2023-2024

Causa de acción	Pendientes al 1/jul/2023	Casos presentados	Casos a resolver	Casos resueltos							Pendientes al 30/jun/2024
				Ha lugar	No ha lugar	Estipulación	Archivos	Traslados	Otros	Total	
Adopción	27	124	151	117	1	-	12	-	-	130	21
Adopción y patria potestad	12	26	38	19	-	-	2	-	1	22	16
Alimentos - menores de edad	986	2,558	3,544	1,874	5	91	698	-	76	2,744	800
Alimentos - menores de edad y hogar seguro	1	2	3	2	-	-	-	-	1	3	-
Alimentos - pendiente lite y excónyuges	20	19	39	8	2	3	15	-	-	28	11
Alimentos entre parientes	57	85	142	37	2	8	48	-	1	96	46
Alimentos locales	15	192	207	13	-	6	174	-	-	193	14
Autorización judicial	162	677	839	507	6	8	142	-	13	676	163
Custodia	1,031	2,025	3,056	1,309	24	152	587	4	49	2,125	931
Custodia de mascotas	1	2	3	-	-	-	1	-	-	1	2
Custodia y alimentos - menores de edad	217	541	758	308	4	63	104	-	11	490	268
Custodia, alimentos - menores de edad y hogar seguro	4	7	11	4	-	-	3	-	-	7	4
Declaración de ausente y nombramiento de administrador	14	21	35	16	-	-	4	-	-	20	15
Declaración de incapacidad	244	470	714	309	4	-	161	-	5	479	235
Divorcio - consentimiento mutuo	165	2,209	2,374	2,020	5	24	160	-	52	2,261	113
Divorcio - consentimiento mutuo y alimentos - menores de edad	3	3	6	5	-	-	-	-	-	5	1
Divorcio - ruptura irreparable	1,300	4,723	6,023	4,152	9	4	746	2	31	4,944	1,079
Divorcio - ruptura irreparable y alimentos - menores de edad	22	51	73	46	-	-	11	-	-	57	16
Divorcio - ruptura irreparable y alimentos excónyuges	6	2	8	7	-	-	1	-	-	8	-

Nota. Fuente (OAT, Anuario Estadístico del Poder Judicial, 2023-2024)

Por su parte, en los casos de divorcio presentados, aquellos que incluían un asunto de custodia sumaron 108. Quedaron pendientes de adjudicar 35 casos al 30 de junio de 2023. La tabla que precede resume los casos recibidos, atendidos y que quedaron pendientes de adjudicar en las salas del Tribunal General de Justicia al finalizar el mes de junio de 2023, relacionados con divorcios y custodia.

Tabla C-9 Movimiento de casos de relaciones de familia, por causa de acción
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior: Año fiscal 2023-2024

Causa de acción	Pendientes al 1/jul/2023	Casos presentados	Casos a resolver	Casos resueltos							Pendientes al 30/jun/2024
				Ha lugar	No ha lugar	Estipulación	Archivos	Traslados	Otros	Total	
Divorcio - ruptura irreparable y custodia	7	30	37	27	-	1	2	-	-	30	7
Divorcio - ruptura irreparable y patria potestad	1	3	4	1	-	-	-	-	-	1	3
Divorcio - ruptura irreparable, custodia y alimentos - menores de edad	12	62	74	46	-	-	4	-	-	50	24
Divorcio - ruptura irreparable, custodia, alimentos - menores de edad y hogar seguro	-	3	3	2	-	-	-	-	-	2	1
Divorcio - ruptura irreparable, patria potestad y custodia	1	8	9	7	-	-	1	-	-	8	1
Divorcio - ruptura irreparable, patria potestad, custodia y alimentos - menores de edad	2	5	7	4	-	-	1	-	-	5	2
Divorcio - separación	3	6	9	-	-	-	8	-	-	8	1
Divorcio - trato cruel o injurias graves	-	11	11	-	-	-	9	-	-	9	2
Emancipación	7	48	55	35	1	-	10	-	1	47	8
Exequátur	15	50	65	44	-	-	4	-	1	49	16
Filiación	157	296	453	226	8	1	83	-	3	321	132
Hogar seguro y alimentos - menores de edad	2	1	3	3	-	-	-	-	-	3	-
Liquidación de comunidad de bienes	6	12	18	5	-	-	3	-	-	8	10
Nombramiento de tutor	-	5	5	1	-	-	4	-	-	5	-
Nulidad y dispensa de matrimonio	5	6	11	6	-	-	1	-	-	7	4
Otras	19	110	129	87	3	1	5	-	8	104	25

Nota. Fuente (OAT, Anuario Estadístico del Poder Judicial, 2023-2024)

En cuanto a casos que envuelvan asuntos de patria potestad y custodia, el Poder Judicial informa que se presentaron 272 casos, quedando pendientes 114 casos al 30 de junio de 2023. La tabla que precede resume los casos recibidos, atendidos y que quedaron pendientes de adjudicar en las salas del Tribunal General de Justicia al finalizar el mes de junio de 2023, relacionados con asuntos de patria potestad y custodia.

Tabla C-9 Movimiento de casos de relaciones de familia, por causa de acción
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior: Año fiscal 2023-2024

Causa de acción	Pendientes al 1/jul/2023	Casos presentados	Casos a resolver	Casos resueltos							Pendientes al 30/jun/2024
				Ha lugar	No ha lugar	Estipulación	Archivos	Traslados	Otros	Total	
Patria potestad	145	332	477	282	17	6	32	-	2	339	138
Patria potestad y alimentos - menores de edad	5	10	15	5	-	-	4	-	-	9	6
Patria potestad y custodia	130	242	372	219	4	11	44	-	5	283	89
Patria potestad y declaración de incapacidad	6	7	13	5	-	-	1	-	1	7	6
Patria potestad, custodia y alimentos - menores de edad	30	64	94	54	1	7	6	-	1	69	25
Protección a menores	46	224	270	172	13	-	14	-	28	227	43
Solicitud para hacer cumplir orden ASUME	6	2	8	-	-	-	7	-	-	7	1
Total	4,892	15,274	20,166	11,984	109	386	3,112	6	290	15,887	4,279

Fuente: Oficina de Administración de los Tribunales, Oficina de Estadísticas, Ciencia de Datos y Planificación Judicial

Nota. Fuente (OAT, Anuario Estadístico del Poder Judicial, 2023-2024)

Se reportaron, además, 535 órdenes de emergencia de custodia. Para el mismo periodo recibieron 8,447 casos sobre pensiones alimentarias.

Labor realizada	Cantidad
Regla 6	
Vistas	36,850
Causa	28,495
Ley de Salud Mental	
Solicitudes	11,546
Órdenes	10,731
Órdenes de custodia de emergencia	535
Resoluciones bajo Ley Núm. 140*	1,811
Determinación de causa bajo Ley 88**	299

*Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, conocida como Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho.

**Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, conocida como Ley de Menores de Puerto Rico.

Nota. Fuente (OAT, Anuario Estadístico del Poder Judicial, 2023-2024)

Conforme a los números provistos por la Oficina de Administración de los Tribunales en su Anuario Estadístico, el Poder Judicial recibió sobre 2,600 casos que atendían algún asunto de custodia, sin contar los 535 casos de custodia de emergencia que le fueran presentados. La información anterior demuestra el alto número de asuntos relacionados con custodia que reciben los tribunales de Puerto Rico.

De acuerdo con la normativa vigente, los tribunales poseen facultad para atender las situaciones de custodia que se le presentan, siempre procurando el mejor bienestar de los menores. En la época moderna se han desarrollado diversas aplicaciones que facilitan la vida diaria del ciudadano, entre las que se encuentran aquellas dedicadas a facilitar las relaciones entre los padres y madres custodios y no custodios.

Los llamados *Co-Parenting Apps* son ampliamente utilizados en los tribunales de los estados para facilitar las comunicaciones entre las partes y aminorar los altos costos de casos, en especial aquellos complejos y altamente contenciosos. Estas aplicaciones se utilizan para documentar las conversaciones entre las partes, establecer calendarios, y los registros de gastos, entre otros. Este tipo de plataforma crea un mecanismo sencillo y accesible que está alineado con los mejores intereses del menor. Una vez las partes dan su consentimiento para la utilización de este mecanismo, el mismo se puede convertir en una herramienta confiable a utilizarse por los tribunales ya que disminuye los conflictos entre las partes y facilita la comunicación entre estos. Las aplicaciones de crianza compartida que actualmente existen son variadas. Entre estas se encuentran “OurFamilyWizard”, “TalkingParents”, “CustodyXChange”, “AppClose”, entre otras.

Los padres y las madres juegan un papel importante en el desarrollo saludable de sus menores. El involucramiento positivo de estos en la vida de sus hijos, tanto en su relación directa con el menor como con la persona custodia, puede contribuir al desarrollo positivo del menor.²

Esta Asamblea Legislativa tiene como objetivo principal apoyar de una forma consistente la comunicación efectiva y la toma de decisiones que salvaguarda y prioriza el mejor interés del menor. Por lo que es necesario facilitar las soluciones justas, rápidas y económicas que benefician al menor, como lo es la utilización de las aplicaciones parentales. Es prioritario darle esta alternativa al juzgador, principalmente en litigios contenciosos que no abonan al mejor interés del menor ni a mejorar la comunicación entre las partes. Una comunicación efectiva es necesaria para una convivencia tranquila y un desarrollo adecuado de nuestros niños y niñas. Es nuestra responsabilidad velar porque se salvaguarde el mejor interés del menor.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

² Administration for Children and Families. (2019, Junio 28). *Integrating Approaches that Prioritize and Enhance Father Engagement*. ACF, US Department of Health & Human Services. Recuperado de <https://acf.gov/ofa/policy-guidance/acf-acf-im-18-01-integrating-approaches-prioritize-and-enhance-father>.

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley ~~Núm.~~ 223-2011, según enmendada, conocida como *“Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia”*, para que lea como sigue:

“Artículo 5.- Deber del Juez.

En la vista judicial en los casos de divorcio, separación o disolución de una relación consensual donde esté involucrado un menor de edad, el juez deberá:

1) Asegurarse de que los abogados de las respectivas partes los han orientado sobre los diferentes derechos, deberes y responsabilidades que conllevan las diferentes formas de custodia que por ley existen.

2) Asegurarse de ~~proveer alternativas para una sana y efectiva comunicación entre las partes, como lo es la utilización de aplicaciones parentales (‘Co-parenting’)~~ que las partes sean orientadas sobre las alternativas disponibles para facilitar una comunicación sana y efectiva, incluyendo el uso de aplicaciones parentales (‘co-parenting’).
El tribunal podrá sugerir la utilización de estas aplicaciones cuando, luego de considerar las circunstancias particulares del caso, estime que constituyen una herramienta viable y adecuada para promover el interés optimo del menor.”

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley ~~Núm.~~ 223-2011, según enmendada, conocida como *“Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia”*, para que lea como sigue:

“Artículo 6.- Acuerdos.

Si las partes están de acuerdo en asumir la custodia compartida, ~~procederán a someter~~ someterán un acuerdo por escrito al Tribunal. En los casos en que las partes o una de ellas

no tengan representación legal o aun teniendola ~~no han~~ hayan podido acordar la forma y manera en que se establecerá la custodia compartida, se referirá a las partes al ~~programa de mediación del Tribunal~~ Negociado de Métodos Alternos del Poder Judicial o a ~~un Mediador/a certificado, de la práctica privada, con conocimientos de la conducta humana, para que ayuden a la pareja~~ una persona mediadora certificada de la práctica privada, con conocimientos sobre la conducta humana, para que ayude a las partes a preparar el convenio sobre custodia compartida, corresponsabilidad y patria potestad.

En el caso de que ambos progenitores del menor estén de acuerdo con la custodia compartida, y suscriban un acuerdo a tales efectos, el juez pasará juicio sobre ~~el mismo y, de impartirle su aprobación, luego de ponderar, dentro de su discreción, que la misma es en este y, luego de determinar, en el ejercicio de su discreción, que responde a~~ los mejores intereses del menor, ~~deberá seguir los procedimientos judiciales posteriores basado~~ podrá impartirle su aprobación y continuar los procedimientos judiciales posteriores basados en dicho acuerdo. Si el juez no está conforme con los términos del acuerdo, podrá disponer lo que entienda procedente para ajustarlo al mejor bienestar del menor.

No obstante, si una de las partes no está de acuerdo o desea la custodia monoparental del menor, el juez deberá continuar los procedimientos ~~basado~~ basándose en lo establecido en los Artículos 6, 7, 8 y 9 de esta Ley. ~~En cualquiera de las instancias el Tribunal podrá sugerirle a las partes que utilicen una aplicación parental ("Co-parenting") que facilite y permita las comunicaciones saludables entre las partes, en bienestar de los menores.~~

En cualquiera de estas etapas, el Tribunal podrá sugerir a las partes el uso de una aplicación parental ("co-parenting") para facilitar una comunicación sana y efectiva, cuando, luego de

considerar las circunstancias particulares del caso, determine que esta constituye una alternativa viable y adecuada para promover el mejor bienestar del menor. Al realizar esta sugerencia, el Tribunal podrá considerar, entre otros factores, la disposición y capacidad de las partes para utilizar la aplicación, los costos asociados y las salvaguardas de seguridad, privacidad y confidencialidad aplicables. Su utilización será estrictamente voluntaria y la aprobación del acuerdo de custodia no podrá condicionarse a que las partes acepten utilizarla. La negativa de cualquiera de las partes tampoco podrá considerarse como criterio adverso o inferencia negativa en la evaluación del acuerdo."

Sección 3.- Se enmienda el Artículo 7 de la Ley ~~Núm.~~ 223-2011, según enmendada, conocida como "Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia", para que lea como sigue:

"Artículo 7.- Criterios a Considerarse en la Adjudicación de Custodia.

Al considerarse una solicitud de custodia en la que surjan controversias entre los progenitores en cuanto a la misma, el tribunal referirá el caso ~~al trabajador social de Relaciones de Familia~~ a la Unidad Social de Relaciones de Familia, o al profesional licenciado que entienda necesario, tales como psicólogos, psiquiatras, consejeros o trabajadores sociales, quien realizará una evaluación y rendirá un informe con recomendaciones al Tribunal. Tanto el trabajador social o el profesional licenciado antes indicado, al hacer su evaluación, como el tribunal, al emitir su determinación, tomarán en consideración los siguientes criterios:

1) ...

...

12) La comunicación que existe entre los progenitores y la capacidad para comunicarse mediante comunicación directa o utilizando mecanismos alternos. El Tribunal podrá sugerirle a las partes que usen una aplicación parental (“Co-parenting”) que facilite y permita las comunicaciones saludables entre las partes, en bienestar de los menores. El Tribunal podrá sugerir a las partes el uso de una aplicación parental (“co-parenting”) para facilitar una comunicación sana y efectiva, cuando, luego de considerar las circunstancias particulares del caso, determine que esta constituye una alternativa viable y adecuada para promover el mejor bienestar del menor. Al formular dicha sugerencia, el Tribunal podrá considerar, entre otros factores, la disposición y capacidad de las partes para utilizar la aplicación, los costos asociados, el nivel de conflicto entre los progenitores, cualquier historial de violencia doméstica o control coercitivo y las salvaguardas de seguridad, privacidad y confidencialidad aplicables. La recomendación que emita el tribunal respecto al uso de aplicaciones parentales tendrá carácter estrictamente voluntario y no constituirá requisito ni condición para la adjudicación de controversias relacionadas a con la custodia, patria potestad, relaciones filiales o cualquier otro asunto vinculado al bienestar del menor. La negativa de cualquiera de las partes a utilizar dichas herramientas, no podrá ser considerada como criterio adverso, inferencia negativa, ni factor determinante en la evaluación judicial de los méritos de un caso. El uso de estas aplicaciones no sustituirá la intervención, evaluación o acompañamiento de los profesionales que atiendan a la familia, cuando ello resulte necesario.

13) ...

1 (14) Cualquier otro criterio válido o pertinente que pueda considerarse para
2 garantizar el mejor bienestar del menor.”

3 Sección 4.-Protocolo de protección y seguridad

4 La Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) establecerá los protocolos
5 necesarios para el uso adecuado de las aplicaciones parentales en Puerto Rico. Estos
6 protocolos también establecerán las políticas de protección y seguridad de la información
7 que se comparta en las aplicaciones parentales. Así, se le concede a PRITS un término de
8 cien (100) días para que cumpla con lo que establece esta sección.

9 Sección 5.- Esta Ley entrará en vigor a los cien (100) días después de su aprobación.